

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1718

הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון – איסור העסקה קבלנית), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 30א. בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח–1968¹, אחרי סעיף 30 יבוא :

"א. 30א. לא יועסק עובד במשכן הכנסת בהעסקה קבלנית במשכן הכנסת
ממושכת באמצעות קבלן שירות; לעניין סעיף זה, "קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירותים בתחומי שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה, תחזוקה ותקשורת.

ב. המנהל הכללי של הכנסת יקבע הוראות לעניין יישום חוק זה ביחס להסכמים קיימים שהכנסת צד להם.

ג. הוראות חוק זה יחולו גם על עובדים שהחלו להיות מועסקים במשכן הכנסת לפני תחילת של חוק זה."

דברי הסבר

מטרת הצעה זו היא איסור העסקה קבלנית במשכן הכנסת בכלל, ובאופן ספציפי בתחומי הסעדה, הניקיון, התחזוקה. העסקה דרך קבלן בדרך כלל פוגעת בתנאי ההעסקה של העובד מתוקף העובדה כי היא עלולה לפגוע בצבירה של ותק והתנאים הנלווים אליו בחוק, וכן בשל הנתק הקיים בין המוסד שאצלו מתבצעת העבודה, בין העובד שמבצע אותה, ובין המעסיק שמשלם לו שכר. נתק זה מקשה על העובד לדרוש ולקבל את זכויותיו ואת תנאי העבודה המגיעים לו.

זאת ועוד, צורת זו של העסקה מאפיינת בדרך כלל דווקא את האוכלוסיות החלשות ביותר במדינה – אנשים ממעמד סוציאקונומי נמוך, עולים חדשים, נשים שהן הורה עצמאי וכדומה. משום כך יש בצורת העסקה זו פתח למקרים של התעמרות, ניצול והפרות חוק, ולו בשל כך שהעובדים אינם מכירים היטב

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 197.

את זכויותיהם, או שמעמדם הזמני מרתיע ומניא אותם מלעמוד עליהן גם כאשר הם מודעים להן. במדינת ישראל, הממשלה עצמה היא המעסיק הגדול ביותר של עובדי קבלן במשק, ובכך למרבה הצער היא הופכת שותפה מלאה לפגיעה המתמשכת במאות אלפי עובדי קבלן. משכן הכנסת, כסמל ומעוז של דמוקרטיה, חייב להיות ראשון בהובלת השינוי המתבקש במדיניות ההעסקה ושמירת זכויות העובדים במדינה ולפיכך מוצע כי כל עובדי הכנסת יועסקו במשכן הכנסת בהעסקה ישירה. מן הראוי כי לא תתקיים במשכן הכנסת העסקה קבלנית, או העסקה דרך צד שלישי, וביתר שאת כאשר מדובר בשירות קבוע ומתמשך שמשכן הכנסת צורך כמו הסעדה, ניקיון ותחזוקה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת נעמה לזימי ויוראי להב הרצנו (פ/24/2032) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/3572) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/1099). הצעת החוק זהה לפ/24/2032 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)